



Resolución Directoral N° 0000216 2026

Tocache, **05 FEB. 2026**

VISTO, el Memorando N° 0047-2026-GRSM/DRE-UGELSM/DIR, de fecha 22 de enero de 2026, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en relación al cumplimiento de mandato judicial, recaído en el expediente judicial N° 0253-2024-0-2201-JR-LA-01; a favor de **JORGE GERARDO RIVERA GAVINO**, identificado con DNI N° 04009876, y demás documentos adjuntos, con un total de Ciento cuarenta y cuatro (144) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y los programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



Resolución Directoral N° 00000216 2026

Que, el accionante **JORGE GERARDO RIVERA GAVINO** interpone demanda materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° 0253-2024-0-2201-JR-LA-01, siendo así, mediante Resolución Judicial N° 4, de fecha 13 de setiembre del 2024, emitida por el Juzgado de 0253-2024-0-2201-JR-LA-01, Trabajo Transitorio -Sub Sede Moyobamba, que resolvió declarar **FUNDADA EN PARTE** la demanda interpuesta por **JORGE GERARDO RIVERA GAVINO**, en contra de Los demandados **ORDENO**, ORDENO que la entidad demandada **CUMPLA**, con emitir resolución administrativa en la que se disponga el pago del reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total integra, desde el 01 de mayo de 1992 hasta el 25 de noviembre de 2012, en los que ha ejercido el cargo de profesor de aula, en virtud a la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, de conformidad a las consideraciones expuestas en la presente resolución; más intereses legales, que se liquidarán en ejecución de sentencia. Con resolución N° 6 de fecha 11 de octubre del 2024 emitido por el Juzgado de Trabajo -Sub Sede Moyobamba, **RESUELVE: Declarar CONSENTIDA la Resolución número CUATRO, que contiene la sentencia de fecha trece de setiembre del 2024, la misma que resolvió declarar fundada en parte la demanda interpuesta por JORGE GERARDO RIVERA GAVINO. REQUIÉRASE a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache Y GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN cumpla con emitir resolución administrativa en la que se disponga el pago del reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total integra, desde el 01-05-1992 hasta el 25-11-2012**, en los que ha ejercido el cargo de profesor de aula, en virtud a la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, más intereses legales (que se liquidaran una vez cancelada la totalidad de los devengados).



Que, con OFICIO N° 3616-2025-PGE-GRSM/PPRYPAM, el procurador publico regional mediante resolución ocho de fecha veinticuatro de julio de dos mil veinticinco el Juez del Juzgado de Trabajo de Subsede Moyobamba resolvió: "REQUIÉRASE a la OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE Y GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN con emitir nueva resolución administrativa en la que se efectúe la LIQUIDACIÓN del pago del reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total integra, desde el **01-05-1992 hasta el 25-11-2012**, en los que ha ejercido el cargo de profesor de aula; debiendo considerar lo previsto en los artículos 44^o 1, 45.1^o 2y 46^o 3 del TUO de la Ley 27584 - Decreto Supremo N° 011-2019 -JUS.

Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° 3880-2024-GRSM/DRE de fecha 04 de noviembre del 2024 y su modificatoria con Resolución 4056 de fecha 14 de noviembre del 2024, que resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL**, recaído en el expediente N° 00253-2024-0-2201-JR-LA-01, a favor de **JORGE GERARDO RIVERA GAVINO**, el



Resolución Directoral N° 00000216 2026

pago del reintegro de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total íntegra, desde el 01-05-1992 hasta el 25-11-2012, en los que ha ejercido el cargo de profesor de aula, en virtud a la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, más intereses legales (que se liquidarán una vez cancelada la totalidad de los devengados); siendo FUNDADA EN PARTE la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 13 de setiembre de 2024, emitida por el Juzgado de Trabajo Transitorio — Subsede Moyobamba; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 06 de fecha 11 de octubre de 2024, emitida por el Juzgado de Trabajo — Subsede Moyobamba;. **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución N° 04.



Que, con Nota informativa N° **0113-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 9 de setiembre de 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° **0253-2024-0-2201-JR-LA-01**, en observancia del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Que, precisando el cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° Doce (12), de fecha 25 de noviembre del 2025, del Juzgado de trabajo -Sub Sede Moyobamba; para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, la oficina de Planilla y el Equipo de Cálculos deudas Sociales de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, remite la hoja de cálculo del beneficio otorgado en el informe N° **003-2026+-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS**, de fecha 21 de enero 2025, el cual asciende el monto de los devengados la suma de **Cincuenta y cinco mil ciento veintitrés con 22/100 Soles (S/ 55,123.22)**, e interés legal el monto de **Treinta y dos mil seiscientos treinta y uno con 16/100 soles (32,631.16)**, asciendo un total de **Ochenta y siete mil setecientos cincuenta y cuatro 38/100 soles (87,754.38)**, los cuales han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor desde el mes el 1 de mayo 1990 hasta el 11 de noviembre 2012, dentro del periodo de la vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, el Informe Escalonario, planilla de pagos según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;



Resolución Directoral N° 00000216 2026

Es preciso indicar referente a la resolución N° 4 del 13 de setiembre del 2024 en el considerando DECIMO QUINTO, sobre el pago de los intereses legales, corresponde precisar que la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 5715-2013-Junín, fundamento sétimo señala: "A mayor abundamiento de razones esta Suprema Sala ha fijado como doctrina jurisprudencial que el no pago oportuno o diminuto de una pensión general el pago de intereses legales bajo los alcances del artículo 1242^o y siguientes del Código Civil; criterio jurisprudencial que debe ser extendido para el ámbito de las relaciones contractuales de los trabajadores del sector público, desde que este Supremo Tribunal también ha precisado reiteradamente que las acreencias del Estado no devengan intereses bajo el ámbito del Decreto Ley N° 25920, pues lo normado en este Decreto Ley, se circunscribe únicamente a créditos de naturaleza laboral, dentro del ámbito de las relaciones de la actividad privada, por lo que corresponde reconocer que entre los trabajadores del Estado sujetos al régimen laboral de la actividad pública, los adeudos no pagados de manera oportuna o pagados de manera de forma diminuta, generan el pago de intereses legales, a que se refieren los artículos 1242 y 1246 del Código Civil", en cuya virtud resulta procedente ordenar el pago de los intereses legales, conforme lo dispone el artículo 1242^o y siguientes del Código Civil.



Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en *el Informe N° 002-2026-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS* de fecha 20 de enero del 2026,

De conformidad con lo establecido por el artículo 4° del D.S. N° 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, mediante **Ley N° 32513 — del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026.**

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor del demandante **JORGE GERARDO RIVERA GAVINO**, identificado con DNI N°



Resolución Directoral N°00000216_2026

04009876, recaídos en el expediente judicial N° 0253-2024-0-2201-JR-LA-01, DISPONIENDO el PAGO DEL REINTEGRO de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante, desde el 1 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012, en aplicación de la Ley del Profesorado — Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 — en los que ha ejercido el cargo de profesor de aula. El resultado cuantitativo de los devengados por preparación de clases y evaluación y sus respectivos intereses legales se informa mediante informe N° 002-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, cuyos montos son la suma de Cincuenta y cinco mil ciento veintitrés con 22/100 Soles (S/ 55,123.22), e interés legal el monto de Treinta y dos mil seiscientos treinta y uno con 16/100 soles (32,631.16), asciendo un total de Ochenta y siete mil setecientos cincuenta y cuatro 38/100 soles (87,754.38), siendo FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 13 de setiembre del 2024, emitida por el Juzgado de Trabajo Transitorio- Sub Sede Moyobamba; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 12 de fecha 25 de noviembre de 2025, emitida por el Juzgado de Trabajo Transitorio- Sub Sede Moyobamba.



Apellidos y Nombres del Demandante	N° Resolución RDR	N° de Expediente Judicial	Periodo	Devengados S/	Interes Legal S/	TOTAL S/
JORGE GERARDO RIVERA GAVINO	Resol. 3880-2024-y su Modif. Resol. N° 4056-2024 GRSM/DRE	N° 0253-2024-0-2201-JR-LA-01	desde el 1 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012	S/ 55,123.22	S/ 32,631.16	S/ 87,754.38

ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO TERCCEDRO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

